Legislación — 2do parcial 2026 · cheat sheet (U4, U5, U6)

★ = se tomó en la comisión de la noche · ◆ = la profesora lo dio de ejemplo · **No entra:** Estatuto del Colegio, U8 (obras), procedimiento del Código.

EL PARCIAL

1. Caso corto (U4 + U6). Primero preguntas de respuesta mínima: **título**, **autoridad** (INPI), **requisitos**, **plazo**, **rama**. Después una más intensa: **¿falta ética? ¿por qué y ante quién?** + **función de la resp. civil**.
2. V o F × 10, sin fundamentar. Sobre todo LCT y reforma; puede mezclar (salió matrícula del Colegio).
3. Dos desarrollos: uno de un **bloque entero** ◆ (menores, mujeres, derechos intelectuales y sus campos, presupuestos de la resp.) y uno **corto** de un concepto.

V o F: leé la **frase exacta** (¿dice lo que yo sé o lo contrario?). Que **falte** un dato no la hace falsa; sí "**solo**", "**alcanza**", "**siempre**" o un número cambiado. Tomate tiempo: es donde la gente se apura.

	Tema A (noche)	Tema B (noche)
Caso	Software + hardware que resuelve tráfico con mal clima → **patente**, INPI, 3 requisitos, 20 años, prop. industrial. Riesgo vial → **preventiva**; ¿falta ética?	Invento de un ingeniero → **modelo de utilidad**, INPI, requisitos. Sale mal → ¿falta ética, ante quién?; ¿qué función aplica más?
V o F	—	Plazo fijo, propinas, días de sanción, requisito de matrícula
Desarr.	Menores · resp. civil del ingeniero	Remuneración · el daño (patrim./extrapatrim.)

U4 · DERECHOS INTELECTUALES

Derechos patrimoniales

	Personales	Reales
Qué	Acreedor exige a deudor dar, hacer o no hacer	Poder directo e inmediato sobre una cosa
Sujeto pasivo	Determinado (entre partes)	Todos (erga omnes)
Los crea	**Las partes**, ilimitados	**Solo la ley** (lista cerrada)
Ej.	Un contrato	Dominio, usufructo, PH, tiempo compartido

Extrapatrimoniales (honor, imagen): sin valor económico, no se contratan. Patrimonio = atributo de la persona.

Las dos ramas ◆ "derechos intelectuales y sus campos"

- **Prop. industrial:** tiene **aplicación industrial** (resuelve un problema técnico). **Hay que pedir un título** al **INPI** (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Patentes y modelos de utilidad (Ley 24.481), diseños (DL 6673/63), marcas (Ley 22.362).
- **Prop. intelectual / derecho de autor (Ley 11.723):** obras artísticas, literarias, científicas y **software**. Nace sola, **sin título**. Protege la **expresión, no la idea**.
- Zona gris (un dibujo que es marca): el titular elige el campo y no puede cambiar.

★ Los 4 títulos (todos los da el INPI)

Título	Protege	Requisitos	Plazo
Patente	Invención nueva	**Novedad** absoluta (mundial) · **actividad/mérito inventivo** (no obvio para un experto, según el estado de la técnica) · **aplicación industrial**	**20 años**, no renovable → dominio público
Modelo de utilidad	Mejora práctica de algo existente que **mejora su función**	Novedad + aplicación industrial (**sin** mérito inventivo)	**10 años**, no renovable
Diseño industrial	Forma **estética** u ornamental (2D o 3D)	Novedad + aplicación industrial	**5 años + 2 renov.** = 15
Marca	Signo que **distingue** (origen, publicidad, calidad)	Capacidad distintiva	**10 años**, renovable sin límite si se usa

Patente: derecho a **impedir** que terceros usen, fabriquen, vendan o importen sin permiso. **Marca de hecho** (sin registrar): la jurisprudencia protege a quien la usaba.

Elegir el título: invento nuevo y no obvio → patente · mejora práctica → modelo de utilidad · solo la forma → diseño · nombre/logo → marca. **Software solo** → derecho de autor (art. 6 inc. c). **Software + hardware** que resuelve un problema técnico → patente (★ tema A). "¿Qué título solicita?" → propiedad industrial.

Ley de patentes 24.481

- **Art. 6 — NO es invención:** descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos · obras literarias/artísticas · planes y reglas de juegos o negocios · **programas de computación** · formas de presentar información · métodos quirúrgicos/diagnóstico · yuxtaposición de cosas conocidas · materia viva natural.
- **Art. 7 — ES invención pero NO patentable:** contraria al **orden público, moral, salud, vida, ambiente** · **material biológico/genético** natural.
- Ej. art. 7: arma biológica, pesticida que contamina ríos, genoma de una planta.
- **Invenciones del trabajador (art. 82 LCT):** por su cuenta → suyas; si salen de los métodos de la empresa o lo contrataron para eso → del empleador.

Ley de marcas 22.362

- **Art. 1 — registrable:** palabras, dibujos, emblemas, envases, combinaciones de colores, frases publicitarias, relieves, **todo signo distintivo**.
- **Art. 2 — NO es marca:** designación **necesaria/habitual** o **descriptiva** ("Leche", "Súper rico") · de **uso general** · la **forma** del producto · **color natural o un solo color**.
- **Art. 3 — prohibido: idéntica/similar** a una registrada · **denominación de origen** ("Champagne") · que **engañe** · contraria a la moral · **símbolos** de Nación, provincias, religiones, países · **nombre o retrato** sin consentimiento · frases sin originalidad.

Ley 11.723 (propiedad intelectual)

- **Art. 1:** escritos, **programas fuente y objeto**, **compilaciones de datos**, música, cine, planos, fotos… "toda producción científica, literaria, artística o didáctica". Enumeración **enunciativa**. Software por la **Ley 25.036** (1998).
- **Art. 2 — facultades:** disponer, publicar, ejecutar, exponer, enajenar, traducir, adaptar, reproducir.
- **Art. 4 — titulares:** autor · herederos · quien traduce/adapta con permiso · **empleador** si el dependiente fue **contratado para programar**, salvo pacto en contrario. Titular = dueño de los derechos (no siempre el autor).
- **Colaboración:** no se separa el aporte → **todos** titulares, nadie explota sin los demás. **Colectiva:** la titular es quien **coordina**; los demás, derecho moral.
- **Art. 5 — plazo:** vida del autor + **70 años** desde el 1/1 siguiente a la muerte (colaboración: muerte del último). Sin herederos → Estado.
- **Art. 59 — registro:** se publica en el Boletín Oficial; **1 mes** sin oposición → se inscribe. Sin inscripción, el derecho queda **suspendido** (art. 63). **Art. 9:** una copia de salvaguardia del software. **Art. 55 bis:** licencias.

U6 · EJERCICIO PROFESIONAL

★★ Responsabilidad civil ◆ "presupuestos"

- **Civil = resarcitoria** (compensar a la víctima; "compensar", no "reparar") · **penal = punitiva** (castigo, multa al Estado, delito tipificado).
- **Contractual** (incumplir una obligación) · **extracontractual** (violar el deber de no dañar).

Función	Cuándo
Preventiva	Daño **todavía no ocurrió** (riesgo): evitar que se produzca, siga o se agrave; acción preventiva ante un juez. ★ A
Resarcitoria (principal)	Daño **ya ocurrió**: compensar. ★ B
Punitiva	Excepcional: multa civil (defensa del consumidor)

4 presupuestos (todos):

- **1. Antijuridicidad:** acción u omisión no justificada. Justificaciones: legítima defensa (agresión actual, sin provocar, medio proporcionado), estado de necesidad, caso fortuito/fuerza mayor.
- **2. Factor de atribución. Subjetivo:** culpa (**imprudencia** = apurarse, **negligencia** = hacer menos de lo debido, **impericia**) o dolo (intención o indiferencia). **Objetivo:** obligación de resultado (art. 1723) · **principal por el dependiente** (art. 1753) · dueño o guardián de la cosa.
- **3. Nexo causal:** relación causa → efecto.
- **4. ★ Daño (art. 1737):** lesión a un derecho o interés sobre la persona, el patrimonio o un derecho colectivo. **Patrimonial**: daño **emergente** (lo perdido), **lucro cesante** (lo dejado de ganar), **pérdida de chance**. **Extrapatrimonial**: **moral** (sufrimiento). Salud: gastos = patrimonial; dolor = extrapatrimonial.

El ingeniero (profesional liberal, art. 1768): responde **subjetivamente**, con más exigencia, **salvo que haya comprometido un resultado**. Si es empleado: él responde subjetivamente y el empleador **objetivamente**; son **concurrentes** (art. 1753).

★ Ética: Código (arts. 2, 5, 6)

- **Art. 2:** alcanza a **todos los profesionales, matriculados o no**. Juzga faltas, inconducta, violaciones éticas.
- **Art. 5 — 4 ámbitos de deberes:** la **profesión** · los **colegas** · los **comitentes o empleadores** · el **Colegio**.
- **Art. 6 — faltas: Profesión:** contra la **buena técnica**, negligencia o ineptitud **aun por orden del superior**; tareas fuera de incumbencias; **firmar** lo que no hizo ni revisó; publicidad engañosa; comisiones; parcialidad como perito; asesorar a las dos partes. **Colegas:** usar trabajos ajenos (incl. **informáticos**) sin permiso; difamar; reemplazar sin aviso; honorarios de miseria; competencia desleal. **Comitentes:** aceptar **comisiones de proveedores**; **revelar datos reservados**. **Colegio:** cumplir matrícula y resoluciones; no difamar directivos.

Método del caso: ① ¿lo alcanza? (art. 2) ② ¿ante quién? (art. 5; si es contra la buena técnica → **la profesión**, + el comitente) ③ ¿qué falta del art. 6? ④ causal (ley art. 18 e) y sanción (art. 19); ¿matrícula? (art. 24) ⑤ si hubo daño, resp. civil. Puede no haber falta.

Ley 11.291 — el Colegio de Ingenieros Especialistas

- **Art. 1:** persona jurídica de **derecho privado** con **funciones públicas**. **No** es del Poder Judicial. Incluye **Sistemas** (sí se matriculan).
- **Art. 4 (a, b, c, e, f, g, l, m, p):** controlar el ejercicio · gobernar la matrícula · poder disciplinario · combatir el ejercicio ilegal · avisar al Ministerio Fiscal · representar · asesorar al Estado · congresos y cursos · árbitro.
- **Art. 11 — Tribunal de Ética:** potestad exclusiva y autónoma; investiga y juzga, de oficio o a pedido de parte. (Ser miembro: **5 años** de ejercicio, art. 12 — trampa.)
- **Art. 18 — causales:** condena por delito doloso · incumplir ley/reglamentos · **negligencia reiterada o ineptitud** · incompatibilidades · **incumplir el Código** · menoscabar la profesión · contra honor y decoro · 3 faltas seguidas o 5 alternadas a un órgano.
- **Art. 19 — sanciones** (de menor a mayor): llamado de atención · apercibimiento · multa · **suspensión de la matrícula** (la más grave). Multa y suspensión: apelación **5 días ante la Corte** provincial. El sancionado no ocupa cargos.
- ★ **Art. 21 — matrícula** (habilita a ejercer en Santa Fe): ① **domicilio** en la provincia ② **título** ③ no estar en causal de cancelación ④ **pagar** el derecho. Reinscripción **anual**. "Alcanza con el título" = **falso**.
- **Art. 24 — suspensión/cancelación:** a **pedido** propio · incompatibilidades · **enfermedad** · **sanciones** (mientras duren) · **proceso criminal** por la profesión o delitos contra propiedad, salud o fe pública. Volver tras cancelación: **3 años** + dictamen del Tribunal.

U5 · DERECHO LABORAL (LCT 20.744 + reforma Ley 27.802)

Lo que cambió con la reforma (trampa típica del V o F)

Tema	Con la 27.802
Trabajo	Intercambio con fin económico; se **achica** la dependencia
Presunción art. 23	**No se aplica** si hay **factura** o pago bancario (igual se puede probar la dependencia)
Exclusiones	Profesionales facturados, contratos civiles/comerciales, plataformas
Art. 21	"Persona **humana**"; sin usos y costumbres
Período de prueba	**1 año** (≤5 trab.) · **8 meses** (6–100) · **6 meses** (+100)
Tiempo parcial	Sin tope de 2/3 de jornada
Jornada	**Banco de horas** (compensar extras con descanso)
Vacaciones	**Fraccionables** (≥7 días); se **interrumpen por enfermedad**
Enfermedad	Certificado con diagnóstico, tratamiento, días y **firma digital**; junta médica
Remuneración	**Propinas NO remunerativas** aunque habituales; componentes dinámicos (art. 104 bis); moneda nacional o extranjera
Beneficios sociales	No remunerativos, no son salario en especie

Contrato de trabajo

- **Trabajo (art. 4):** actividad lícita prestada a otro, que la dirige, a cambio de remuneración. La LCT solo regula la **dependencia**.
- **Contrato (art. 21):** persona humana se obliga a trabajar bajo dependencia por remuneración. **Relación (art. 22):** la prestación efectiva.
- **Dependencia: técnica** (métodos del empleador) · **económica** (no corre el riesgo) · **jurídica** (dirigir, controlar, sancionar).
- **Fuera:** benévolo · familiar · autónomo · las exclusiones de la reforma · empleados públicos, casas particulares, agrarios (régimen propio).
- **Elementos:** sujetos · objeto (prestación **personal e infungible**) · causa (remuneración / apropiarse del resultado). Capacidad plena **18**, limitada 16–18. Libertad de formas; por escrito: plazo fijo, renuncia, preaviso, causa de despido.
- LCT supletoria si hay estatuto o convenio. Rige lo ejecutado en Argentina.

Derechos y obligaciones

- **Empleador debe:** pagar (alimentario, ≥ SMVM), seguridad, **ocupación efectiva**, aportes y certificados, formación, igualdad de trato.
- **Trabajador debe:** obediencia, diligencia, fidelidad, secreto, custodia, no concurrencia, auxilio; responde por daño con dolo o culpa grave.
- **Facultades:** organización, reglamentaria, dirección, control (dignidad, intimidad), disciplinaria (contemporánea, proporcional, sin doble sanción).
- **Ius variandi (art. 66):** cambiar forma y modalidades si **no altera lo esencial** y **no causa perjuicio material**; no como sanción (art. 69). Si se excede: **intimar** → **despido indirecto**.

★ Modalidades

Modalidad	Clave
Indeterminado	La **regla**, hasta la jubilación
Plazo fijo	**Escrito**, **hasta 5 años**, **causas objetivas**
Temporada	Solo en ciertas épocas y se **repite cada año**; relación permanente discontinua
Eventual	Necesidad extraordinaria/transitoria, sin fin previsible (suplencia: nombrar al reemplazado)
Tiempo parcial	Menos horas, sueldo proporcional

Período de prueba (art. 92 bis): cualquiera corta **sin causa ni indemnización** por antigüedad · todos los derechos y aportes · **cuenta como antigüedad** · no se usa dos veces · **sin registrar se pierde**.

Jornada (art. 197: tiempo a disposición; el viaje no cuenta)

Diurna (6–21)	Nocturna (21–6)	Insalubre
8 h/día o 48/sem (extra si +48 sem o +9 día)	7 h, cobra 8 (mixta: −8 min por hora nocturna)	6 h/día, 36/sem, cobra 8 (la declara la autoridad)

Horas extra: no obligatorias (salvo fuerza mayor o necesidad excepcional) · **50 %** días hábiles · **100 %** sábado +13 h, domingo y feriado · banco de horas: opción, no cambia el recargo.

★ Remuneración (art. 103) — desarrollo tema B

- Contraprestación por **poner la fuerza de trabajo a disposición**. Nunca menos que el **SMVM** (no confundir con el básico de convenio).
- **Formas:** por tiempo (jornal, sueldo) · por resultado (destajo, comisión, prima) · complementarias (**SAC**: 2 cuotas, 30/6 y 18/12; gratificaciones; participación) · dinero o **especie (tope 20 %)** · dinámicos (art. 104 bis) · pago por cuenta sueldo, recibo digital.
- **Remunerativo** (aportes; cuenta para SAC, vacaciones, indemnización): comisiones, viáticos **sin** comprobante, premios, horas extra, SAC, vacaciones gozadas. **No remunerativo: propinas**, viáticos **con** comprobante, indemnizaciones, **beneficios sociales** (comedor, guardería, reintegros médicos, ropa, capacitación). Llamarlo "no remunerativo" no alcanza: **lo decide la ley**.

★ Suspensiones (art. 218: justa causa + plazo fijo + escrito)

Disciplinaria	Falta de trabajo	Fuerza mayor	Todas
30 días/año	30 días	75 días	**90 días**

Disciplinaria: 30 días para cuestionarla. Económica: restrictiva (caída de ventas = riesgo del empresario). **Preventiva:** imputado en proceso penal; si lo sobreseen por hecho laboral → salarios caídos.

★ ◆ Trabajo de menores — desarrollo tema A

Prohibido **< 16 años** (salvo empresa familiar con autorización). **16 a 18:** capacidad limitada y protección especial:

Jornada	**6 h/día, 36/sem**; desigual hasta 7 h un día
Nocturno	**Prohibido**
Descanso semanal	Sábado 13 h → domingo 24 h
Mediodía	2 h si trabajan mañana y tarde
Vacaciones	**No menos de 15 días**

◆ Trabajo de mujeres: persona gestante (arts. 177–186)

- **Licencia (prohibición de trabajar): 90 días**, 45 antes + 45 después; la previa se reduce a **mín. 10**. Asignación: **ANSES**.
- Debe **comunicar el embarazo** con certificado de fecha probable → **estabilidad**.
- Despido **7½ meses** antes o después del parto → se **presume** por maternidad (salvo prueba) → **1 año de sueldos** (13 con SAC) **+** la indemnización común.
- Al terminar: volver · rescindir (1 año de antigüedad) · **excedencia 3–6 meses** sin sueldo (1 año de antigüedad; elegir 48 h antes) · no volver = rescisión tácita.

Vacaciones y licencias

Antigüedad	≤5	5–10	10–20	+20
Días corridos	**14**	**21**	**28**	**35**

Requisito: trabajar **mitad de los días hábiles**. Empiezan **lunes**, entre **1/10 y 30/4**, aviso **30 días**, pago al inicio. Irrenunciables. No gozadas → se pagan al terminar.

Licencias pagas: nacimiento **2** · matrimonio **10** · muerte de cónyuge, hijo o padre **3** · hermano **1** · examen **2** (máx. 10/año).

Enfermedad inculpable (arts. 208–213)

- Impide trabajar y **no tiene que ver con el trabajo** (si tiene: Ley de Riesgos del Trabajo 24.557). Inculpable, incapacitante, durante la relación.
- **Aviso el 1er día**; si no: probar la enfermedad **y** que no pudo avisar. **Certificado:** diagnóstico, tratamiento, días, firma digital. Discrepancia → junta médica (paga el empleador).
- Cobra **3, 6 o 12 meses** según el caso; después **reserva del puesto 1 año** sin sueldo.

Preaviso y extinción

Trabajador	Empleador ≤5 años	Empleador +5 años
15 días	**1 mes**	**2 meses**

Sin preaviso → **indemnización sustitutiva**; despido a mitad de mes → **integración del mes**.

- **Despido:** unilateral, recepticio, extintivo. **Con causa:** injuria grave; escrito y claro; la causa **no se cambia**; hay que probarla; sin indemnización. **Sin causa:** indemniza. **Indirecto:** el empleador incumple, se lo intima, no corrige → **se cobra como sin causa**.
- **Otras:** renuncia, abandono, mutuo acuerdo, vencimiento del plazo, jubilación, muerte, quiebra, fuerza mayor.

Indemnización por antigüedad: 1 sueldo por año o fracción > 3 meses, sobre la **mejor remuneración mensual, normal y habitual** del último año; mínimo 1; tope, pero **Vizzoti**: no recorta más del 33 %. **Ej.:** 6 años y 4 meses → **7** sueldos + preaviso **2** + integración. **Liquidación final siempre:** días trabajados, **SAC proporcional**, **vacaciones proporcionales**.